

Číslo zmluvy: LZ_2026/0056

Licenčná zmluva s poskytnutím štandardnej technickej podpory

uzatvorená podľa § 65 a nasl. Autorského zákona a podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
(ďalej len „Zmluva“)

medzi

Poskytovateľom:	DIVES, príspevková organizácia Ministerstva vnútra SR
So sídlom:	Československej armády 1174/20, 040 01 Košice – mestská časť Staré Mesto
IČO:	00162957
DIČ:	2020762480
IČ DPH:	SK2020762480
Štatutárny orgán:	Mgr. Tomáš Olexa, riaditeľ
Bankové spojenie:	IBAN: SK57 8180 0000 0070 0017 4387, bankový účet vedený v Štátnej pokladnici
Telefónne číslo:	055/7203311
E-mail:	podatelna@ives.vs.sk

(ďalej len „Poskytovateľ“ alebo „DIVES“)

a

Používateľom:	Obec Horný Vadičov
So sídlom:	Horný Vadičov 160, 023 45 Horný Vadičov
IČO:	00314030
DIČ:	2020553029
IČ DPH:	
Štatutárny orgán:	Mgr. Viera Lea Slivková, starostka
IBAN:	SK34 5600 0000 0031 6649 9001
Telefónne číslo:	041/4229221
E-mail:	urad@hornyvadicov.sk

(ďalej len „Používateľ“)

(Poskytovateľ a Používateľ ďalej spoločne aj „Zmluvné strany“ a každý jednotlivito ďalej aj „Zmluvná strana“)

Zmluvné strany sa dohodli na Zmluve s nasledujúcim obsahom

Číslo zmluvy: LZ_2026/0056

1. PREDMET ZMLUVY

1.1. Predmetom tejto Zmluvy je

- 1.1.1. **záväzok Poskytovateľa** poskytnúť Používateľovi **Služby**, ktoré sa skladajú z udelenia Licencie na používanie **APV** špecifikovaného v bode 2.2. Zmluvy za podmienok stanovených v tejto Zmluve a Všeobecných obchodných podmienkach (licenčné podmienky), a poskytovania služieb **STP** v rozsahu a trvaní podľa tejto Zmluvy a Všeobecných obchodných podmienok (služby štandardnej technickej podpory) a
- 1.1.2. **záväzok Používateľa** zaplatiť Poskytovateľovi riadne a včas **Cenu** podľa Cenníka Poskytovateľa pre príslušný kalendárny rok, a podľa podmienok stanovených v tejto Zmluve a Všeobecných obchodných podmienkach (cena a platobné podmienky).
- 1.2. Záväzok Poskytovateľa poskytovať Používateľovi Služby nemôže vzniknúť skôr, než bude zaplatená celá výška Ceny Používateľom, ak táto Zmluva neupravuje inak, alebo ak sa Zmluvné strany písomne nedohodli inak. Poskytovateľ je oprávnený poskytovať Používateľovi Služby od momentu účinnosti Zmluvy.

2. LICENCIA A ŠTANDARDNÁ TECHNICKÁ PODPORA

- 2.1. Poskytovateľ na základe tejto Zmluvy udelí **Licenciu** Používateľovi na používanie príslušného APV.
- 2.2. Na základe Zmluvy sa udeľuje nasledovná Licencia (vymedzenie APV a počet inštalácií/licencií):

Názov APV	Počet inštalácií/licencií
Integrovaný balík ekonomických úloh - WINIBEU	3
Personalistika a mzdy - WINPAM	1
Matrika vo win prostredí - WINMATRI	1

- 2.3. Poskytovateľ spolu s udelením Licencie na používanie APV počas Trvania Licencie Používateľovi poskytuje Štandardnú technickú podporu.
- 2.4. Bližšie podmienky používania Licencie a Štandardnej technickej podpory upravujú Všeobecné obchodné podmienky.

3. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

- 3.1. **Zmluvné strany** sa dohodli, že Používateľ zaplatí Poskytovateľovi **Cenu** za poskytovanie Služieb, ktorej výška je určená platným a účinným **Cenníkom Poskytovateľa** k momentu uzavretia tejto Zmluvy alebo Dátumu obnovenia Licencie. Takto určená Cena je pre Zmluvné strany záväzná až do najbližšieho Dátumu obnovenia Licencie.
- 3.2. Používateľ platí Cenu za každý začatý kalendárny mesiac, počnúc mesiacom, v ktorom Zmluva nadobudla účinnosť alebo mesiacom, v ktorom nastal Dátum obnovenia Licencie.
- 3.3. Používateľ vyhlasuje, že sa s Cenníkom Poskytovateľa zverejneným na webovej stránke Poskytovateľa, dostupným: <https://www.ives.sk/portal/sluzby/cennik/cennikapv>, riadne a úplne oboznámil, a má vedomosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sú obsahom Cenníka Poskytovateľa platného a účinného k momentu uzavretia tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyhlasujú, že s výškou Ceny súhlasia a Cena bola Zmluvnými stranami dohodnutá vo výške, ktorá je v súlade so Zákonom o cenách.
- 3.4. Splatnosť faktúr je stanovená do **14 dní** odo dňa doručenia faktúry Používateľovi, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak.
- 3.5. Poskytovateľ si vyhradzuje právo **navýšiť – indexovať Cenu** pre nasledujúci kalendárny rok v súlade so Zákonom o cenách, a zverejniť raz ročne nový Cenník Poskytovateľa platný a účinný na nasledujúci kalendárny rok. Poskytovateľ je oprávnený indexovať jednotkové ceny bez DPH zverejnené v Cenníku Poskytovateľa podľa (najviac vo výške) indexu spotrebiteľských cien zverejňovaného Štatistickým úradom SR (CPI) alebo ekvivalentného indexu za predchádzajúci kalendárny rok. Používateľ vyhlasuje, že je si vedomý práva Poskytovateľa navýšiť – indexovať Cenu a zverejniť nový Cenník Poskytovateľa v zmysle predošlej vety, a s uvedeným v plnom rozsahu a bez výhrad súhlasí.
- 3.6. V prípade omeškania Používateľa so zaplatením Ceny vznikne Poskytovateľovi voči Používateľovi nárok na zmluvný úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý jeden začatý deň omeškania.

4. OBNOVENIE LICENCIE

- 4.1. Dátumom obnovenia Licencie, ktorým je výročie účinnosti tejto Zmluvy (príslušný deň v mesiaci kalendárneho roka, zodpovedajúci dňu a mesiacu v ktorom Zmluva nadobudla účinnosť), dochádza k **automatickému obnoveniu Licencie**, t.j. predĺženiu Trvania Licencie (predplatného) o **d'alších 12 mesiacov** od Dátumu obnovenia Licencie do najbližšieho Dátumu obnovenia Licencie, ak sa Zmluvné strany písomne nedohodnú inak.
- 4.2. V prípade, ak do Dátumu obnovenia Licencie nedošlo k zaplateniu Ceny alebo jej časti, Poskytovateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť. Odstúpením Poskytovateľa od Zmluvy nie je dotknutý nárok Poskytovateľa voči Používateľovi na zaplatenie Ceny spolu so zmluvným úrokom z omeškania za obdobie od Obnovenia Licencie až do ukončenia Zmluvy, ani akékoľvek iné nároky Poskytovateľa voči Používateľovi.
- 4.3. V prípade ukončenia Zmluvy zo strany Poskytovateľa v priebehu kalendárneho mesiaca, Používateľovi nevzniká nárok na vrátenie pomernej časti zaplatenej Ceny, ak došlo k poskytnutiu Služieb aspoň za jeden začatý deň.

5. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 5.1. Táto Zmluva sa uzatvára na **dobu neurčitú**.
- 5.2. Táto zmluva nadobúda **platnosť** dňom jej podpisu a **účinnosť** dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv podľa Zákona o slobodnom prístupe k informáciám.
- 5.3. Táto Zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a Zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia so zverejnením tejto Zmluvy v Centrálnom registri zmlúv v súlade so Zákom o slobodnom prístupe k informáciám.
- 5.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že pri uzavretí tejto Zmluvy postupovali v súlade so Zákom o verejnom obstarávaní a táto Zmluva je uzatvorená v súlade so Zákom o verejnom obstarávaní.
- 5.5. Používateľ vyhlasuje, že sa s Všeobecnými obchodnými podmienkami zverejnenými na webovej stránke Poskytovateľa, dostupnými: https://www.ives.sk/portal/file/temp/VOP_DIVES.pdf riadne a úplne oboznámil, a má vedomosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sú obsahom Všeobecných obchodných podmienok, najmä sa oboznámil so všetkými právami a povinnosťami, ktoré mu z Všeobecných obchodných podmienok vyplývajú a uzavretím Zmluvy vyjadruje súhlas byť Všeobecnými obchodnými podmienkami v ich celom rozsahu a bezvýhradne viazaný.
- 5.6. Táto zmluva môže byť menená a dopĺňaná len formou písomných očíslovaných dodatkov podpísaných Zmluvnými stranami.
- 5.7. Zmluvné strany sa pri uzavretí tejto Zmluvy výslovne dohodli, že touto Zmluvou dochádza k zmene doteraz platnej a účinnej Zmluvy R_10/2021, ktorej znenie sa v plnom rozsahu nahrádza znením tejto Zmluvy. Zmluvné strany pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností na tomto mieste uvádzajú, že Dátumom obnovenia licencie podľa článku 4 tejto Zmluvy sa rozumie výročie účinnosti pôvodne uzatvorenej zmluvy, ktorej obsah sa nahrádza touto Zmluvou.
- 5.8. Táto zmluva bola vyhotovená v **dvoch rovnopisoch**; jeden rovnopis Zmluvy obdrží Poskytovateľ a jeden rovnopis Zmluvy obdrží Používateľ.
- 5.9. Zmluvné strany vzájomne vyhlasujú a potvrdzujú svojimi podpismi, že si Zmluvu pred jej podpisom riadne prečítali, a že vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu. Ďalej vyhlasujú, že túto Zmluvu neuzavreli v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.

V Košiciach, dňa 24. 02. 2026

Poskytovateľ:

DIVES
príspevková organizácia
Ministerstva vnútra SR

DIVES, príspevková organizácia

Ministerstva vnútra SR

Mgr. Tomáš Olexa, riaditeľ

V HORNOM VADIČOVĚ dňa 19. 02. 2026

Používateľ:

OBEC HORNÝ VADIČOV
45 HORNÝ VADIČOV 160

Obec Horný Vadičov

Mgr. Viera Lea Slivková, starostka